

Ambulanciers et Ambulancières Inter-Hospitaliers du CHU de Toulouse

En grève illimitée depuis le 11 mai 2026

À l'attention de Madame la Défenseure des droits

Objet : Demande d'intervention concernant une rupture d'égalité de traitement et une entrave à l'accès effectif à des droits reconnus aux ambulanciers hospitaliers du CHU de Toulouse

Madame la Défenseure des droits,

Nous sollicitons votre haute attention sur la situation des ambulanciers et ambulancières inter-hospitaliers du CHU de Toulouse. Notre démarche s'inscrit dans le cadre de votre mission constitutionnelle de défense des droits et libertés, de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité devant le service public.

I. Une reconnaissance statutaire nationale demeurée sans effet local

Le décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 a créé le corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière et a reconnu l'appartenance de cette profession à la filière soignante. Cette évolution traduit la reconnaissance officielle des responsabilités assumées quotidiennement par les ambulanciers hospitaliers dans la prise en charge et la sécurité des patients.

Malgré cette évolution réglementaire majeure, les ambulanciers inter-hospitaliers du CHU de Toulouse demeurent rattachés à une organisation relevant de la filière logistique, situation qui empêche l'application effective de cette reconnaissance professionnelle.

II. Une rupture d'égalité de traitement entre agents exerçant des fonctions comparables

Nous constatons que des ambulanciers hospitaliers exerçant des missions comparables au sein d'autres établissements publics de santé bénéficient de droits et régimes indemnitaires auxquels nous ne pouvons accéder.

La décision du Conseil d'État n° 467063 du 19 juillet 2023 a confirmé la possibilité d'attribution de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) et de l'Indemnité de Fonctions et de Résultats (IFR) pour certaines missions exercées par les ambulanciers hospitaliers.

Nous assurons pourtant quotidiennement : des transports de patients présentant des risques médicaux particuliers ; des missions en lien avec les urgences et les soins critiques ; des transferts de personnes détenues ou sous surveillance ; des interventions de nuit, de week-end et de jours fériés ; des missions mortuaires exposant les agents à une pénibilité spécifique. Cette différence de traitement apparaît particulièrement marquée lorsque des personnels relevant du SAMU 31, au sein du même établissement, bénéficient d'un rattachement organisationnel différent permettant l'accès à ces dispositifs.

III. Une privation de droits résultant d'une organisation administrative

Le problème auquel nous sommes confrontés ne résulte pas d'une absence de fondement juridique. Les textes existent, les missions sont reconnues et la jurisprudence est établie. Toutefois, l'organisation interne retenue par le CHU de Toulouse rend matériellement impossible l'accès à ces droits.

Nous nous interrogeons sur la compatibilité d'une telle situation avec les principes d'égalité de traitement entre agents publics placés dans des situations comparables ainsi qu'avec les exigences de bonne administration qui s'imposent aux établissements publics.

IV. Absence de dialogue et épuisement des voies internes

Depuis le début de notre mouvement social, nous avons multiplié les demandes de rencontre et de négociation. Malgré nos démarches répétées, aucune avancée significative n'a permis d'engager une résolution du différend portant sur l'application effective de nos droits.

Nous avons également alerté plusieurs élus locaux et nationaux afin de favoriser une médiation institutionnelle.

V. Demande d'intervention du Défenseur des droits

Au regard de ces éléments, nous sollicitons respectueusement : l'examen de notre situation au regard du principe d'égalité de traitement dans la fonction publique ; l'appréciation de la conformité de notre situation avec les principes de bonne administration ; toute recommandation ou démarche de médiation que votre institution jugera utile ; l'analyse de l'écart existant entre la reconnaissance légale de notre profession et son application effective au sein du CHU de Toulouse. Nous tenons à votre disposition l'ensemble des documents, décisions, correspondances et éléments justificatifs permettant d'instruire ce dossier.

Convaincus que l'égalité devant le service public implique une application effective des droits reconnus par la loi à l'ensemble des agents concernés, nous espérons que votre institution pourra contribuer à faire émerger une solution équitable et conforme aux principes républicains.

Veuillez agréer, Madame la Défenseure des droits, l'expression de notre haute considération.

Les ambulanciers et ambulancières inter-hospitaliers du CHU de Toulouse

— **Victor Alava, Syndicat SUD Solidaires Toulouse : 06 69 12 01 65**

— **Sébastien Boussy, CGT CHU Toulouse : 06 64 86 15 83**

— **Jérôme Jean Charles, délégué du personnel ambulancier : 06 86 69 90 95**

— **Laurent Bezia, délégué du personnel ambulancier : 07 60 40 80 08**

Notre dossier complet

<https://bezialaurent-lang.github.io/ambulancierschutoulouse/blog/>